

मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी Suo Moto रिट याचिका (सिव्हील) क्र.९/२०२५ Phalodi Accident-versus-National Highways Authority of India) with W.P.(C) No. ११००/२०२५ संदर्भात दिलेल्या निर्देशांची राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण यांनी अंमलबजावणी करण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक: रिटपी -२०२६/प्र.क्र.९८ (ई १७८९६७९)/पंरा-४
बांधकाम भवन, २५ मझबान रोड,
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००९.
तारीख: ११ ऑगस्ट, २०२६.

वाचा :-

- १) मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे दि. १३ एप्रिल, २०२६ रोजीचे निर्देश
- २) मा. मुख्य सचिव कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे दि. २२ जुलै, २०२६ रोजीच्या बैठकीत दिलेले निर्देश..
- ३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्र. रसुप-२०२४/प्र.क्र. ०४/बांधकाम-२, दि. २१.०२.२०२४.

प्रस्तावना:-

मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे Suo Moto रिट याचिका (सिव्हील) क्र.९/२०२५ (Phalodi Accident-versus-National Highways Authority of India) with W.P.(C) No. ११००/२०२५ दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१३ एप्रिल, २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

२. मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी दि.१३ एप्रिल, २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांना निर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक:-

मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे Suo Moto रिट याचिका (सिव्हील) क्र.९/२०२५ (Phalodi Accident-versus-National Highways Authority of India) with W.P.(C) No. ११००/२०२५ मध्ये दि. १३ एप्रिल, २०२६ रोजी सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांनी तात्काळ अंमलबजावणी/कार्यवाही करण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

c) Encroachment Prohibition and Removal:- Construction/operation of any new dhaba, eatery, or commercial structure within the Right of Way (ROW) of any National Highway is prohibited with immediate effect. District Magistrates shall enforce demolition/removal of all new or existing unauthorised structures within 60 days, in terms of the CNH Act procedure and SOP dated 07.08.2025.

d) Grant and Renewal of License, NOC or Trade Approval :- No department, authority, or local body shall grant or renew any licence, NOC, or trade approval for any site within Highway safety zones without prior NHAI/PWD clearance; all such existing licences for such sites shall be reviewed within 30 days.

e) District Highway Safety Task Force:- In every district wherever the National Highway passes through, the concerned District Magistrate within 15 days of this order constitute a District Highway Safety Task Force in every district across India within 7 days of this order, comprising officers of the District Administration, Police, NHAI (or concerned land-owning agency), PWD, and local bodies. The District Collector and Commissioner of Police/Superintendent of Police shall bear joint responsibility for timely encroachment removal. The Task Force shall hold fortnightly review meetings and maintain minutes. State Governments shall further issue notifications within 60 days prohibiting change of land use within 40 meters (residential) and 75 meters (commercial) from the mid-point of any National Highway, consistent with IRC norms; MoRTH shall facilitate uniform notifications across all States within the same period.

२. मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी Suo Moto रिट याचिका (सिव्हिल) क्र.९/२०२५ (Phalodi Accident-versus-National Highways Authority of India) with W.P.(C) No. ११००/२०२५ दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१३ एप्रिल, २०२६ रोजी दिलेल्या उपरोक्त निर्देशांसह मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणी दिलेल्या इतर सर्व निर्देशांचे तंतोतंत पालन राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांनी करावे. तसेच, उपरोक्त निर्देशांचे पालन करीत असताना प्रचलित कायदे/नियम/शासन निर्णय यामधील तरतुदींची तंतोतंत अंमलबजावणी होईल, याबाबतची संपूर्ण खात्री करण्यात यावी. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती यांनी घ्यावी.

३. जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीतील ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्गावरील अपघात प्रवण क्षेत्रामध्ये उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन क्र.३ अन्वये नमूद शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग, क्र.रसुप-२०२४/प्र.क्र.०४/बांधकाम-२, दि.२१.०२.२०२४ अन्वये सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तसेच मुख्य अभियंता, प्रमंरासयो, मग्राविसं यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी करून

केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल शासनास (संबंधित कार्यासन बांधकाम-२, ग्राम विकास विभाग) वेळोवेळी सादर करण्यात यावा.

४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२६०८११११००२५५३२० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.

(क.श्री.पोतदार)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई
३. सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग यांचे स्वीय सहायक, बांधकाम भवन फोर्ट, मुंबई
४. सचिव, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, बांधकाम भवन फोर्ट, मुंबई
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व)
६. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे
७. उप सचिव, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई
८. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा परिषद (सर्व),
९. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (सर्व)
१०. कक्ष अधिकारी, बांधकाम-२/३/४, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई
११. निवडनस्ती पंरा-४.